

한국서부발전(주) 상임감사위원회 시 정 · 주 의(기관) 요 구

제 목	주민세 사업소분 과오 납부
관 계 부 서	❧❧발전본부 ◆◆◆◆부
조 치 부 서	❧❧발전본부 ◆◆◆◆부
구 분	세무관리
내 용	

1. 업무 개요

❧❧발전본부 ◆◆◆◆부(이하 ‘◆◆◆◆부’라고 한다)는 본부의 지방세 신고·납부 업무를 담당하면서 매년 8월 주민세 사업소분을 신고·납부하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「지방세법」 제80조(과세표준)에 따르면 주민세 사업소분의 과세표준은 과세기 준일 현재의 사업소 및 그 연면적으로 하며, 이 때 사업소의 연면적은 「지방세법 시행령」 제78조에 따라 건축물의 경우 연면적으로서 기계장치(건축물 없이 기계장치 또는 저장시설이 설치된 경우)의 경우 그 수평투영면적²⁾을 사업소용 건축물 또는 시설 물의 연면적으로 규정하고 있다.

그리고 「지방세법」 제81조(세율) 제1항 제2호에는 주민세 사업소분 연면적에 대한 세율은 사업소 연면적 1제곱미터당 250원이라고 되어 있다.

2) 수평투영면적: 입체를 수평으로 투영하여 생기는 면적, 하늘에서 아래로 내려다 보았을 때 보이는 면적

「지방세기본법」 제50조(경정 등의 청구) 제1항 제1호에 따르면 과세표준 신고서를 법정기한까지 제출한 자는 과세표준 신고서에 기재된 과세표준 및 세액이 「지방세법」에 따라 신고하여야 할 과세표준 및 세액을 초과할 때 법정 신고기한이 지난 5년 이내에 경정을 지방자치단체의 장에게 청구할 수 있다고 되어 있다.

따라서 ☞발전본부는 주민세 사업소분 신고·납부 시 건축물에 대해서는 연면적을 기계장치에 대해서는 그 수평투영면적을 과세표준으로 하여야 하며 세액을 과다하게 신고·납부한 경우에는 법정신고 기한이 지난 5년 이내에 경정을 청구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆부는 2019년부터 2023년까지 5년간 주민세 사업소분 산출 시 건축물 저장탱크 수평투영면적 5,207㎡를 과세표준에 포함하여 세금을 신고·납부하였다.

그런데 ◆◆◆◆부는 건축물 저장탱크 수평투영면적 5,207㎡의 구성 내역을 파악하지 못하고 있었으며 2014년부터 전임자가 신고해 온 것을 답습하여 건축물 저장탱크 수평투영면적을 5,207㎡로 하여 2023년까지 주민세 사업소분을 신고·납부하고 있다고 진술하였다.

감사일 (2024. 4. 23.) 현재 주민세 사업소분의 과세표준이 될 수 있는 본부 내 건축물, 기계장치, 저장시설 등에 대하여 전수 조사한 결과 ‘건축물 저장탱크’로 분류할 수 있는 저장시설은 취수구 주변에 위치한 원수(原水) 저장 탱크 2기([그림 1]의 ①)와 순수(純水)³⁾ 저장 탱크 2기([그림 1]의 ②)가 전부인 것으로 파악되었으며 이 4기의 저장탱크의 수평투영면적의 총합은 2,389㎡였다.

[그림 1]은 2018년 8월 이전 ☞발전본부 취수구 주변을 촬영한 것인데 그림

3)발전용 터빈의 증기를 발생시키기 위해 고순도로 정제 처리한 물

에서 ③으로 표시한 저장시설은 경유 저장탱크로서 2018년 8월 철거하였으며 ④로 표시된 저장시설은 □□□□□(주)의 소유이다.

[그림 1] ♣♣발전본부 취수구 주변 저장탱크

취수구 주변 저장시설 사진 (2018년 8월 이전 촬영)	저장시설별 설명
	① 순수 저장 탱크 2기 수평투영면적 합계: 약 1,891㎡
	② 원수 저장 탱크 2기 수평투영면적 합계: 약 498㎡
	③ 2018년 8월 철거한 경유 저장탱크 2기 수평투영면적 합계: 약 1,891㎡
	④ □□□□□(주) 소유 축열조 4기 수평투영면적 합계: 약 930㎡
	①~④ 저장시설의 수평투영면적의 총합계 면적 약 5,210㎡

※ 자료: 대상부서 제출 자료 및 현장 확인

따라서 2019년부터 ◆◆◆◆부는 건축물 저장탱크의 과세표준을 2,389㎡으로 하여 주민세 사업소분을 신고·납부하여야 했다.

그러나 건축물 저장탱크의 과세표준을 5,207㎡로 신고·납부하여 [표 3]과 같이 최근 5년간 매년 2,818㎡ 면적에 해당하는 주민세 사업소분 704,500원을 과다 신고·납부하였다.

[표 3] 최근 5년간 ♣♣발전본부 주민세 사업소분 과다 납부 현황

구분	기납부 세액		과세표준 수정 후 산출내역		과다 납부 세액 산출 내역	
	과세표준 면적	납부세액(a)	과세표준 면적	산출세액(b)	과세표준 차이	과다납부한 세액(a-b)
2019	107,977	26,994	105,159	26,289	2,818	704
2020	113,478	28,369	110,600	27,664	2,818	704
2021	116,231	29,432	113,413	28,727	2,818	704
2022	116,602	29,525	113,784	28,820	2,818	704
2023	116,602	29,525	113,784	28,820	2,818	704
합계	-	143,845	-	140,320	-	3,525

※ 자료: 감사대상부서 제출 자료 재구성

관계부서 의견 및 검토 결과

2014년부터 구축물 저장탱크의 수평투영면적을 5,207㎡로 산출하였던 이유를 추정해 볼 때 [그림 1]에서 ①~④의 저장탱크의 수평투영면적을 모두 합산하면 5,210㎡이므로 측정 오차를 감안하여 같은 값으로 보인다.

따라서 과거 어느 시점에 5,207㎡를 구축물 저장탱크의 과세대상 수평투영면적으로 식별한 이후 구축물 저장탱크의 철거·자산 이관 등의 변화를 반영하지 않았던 것으로 추정한다.

◆◆◆◆부는 감사 지적 사항을 받아 들이면서 과다 납부한 주민세 사업소분에 대하여 과세관청과 협의하여 경정청구 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☞발전본부장은 ① 법정신고기한으로부터 5년이 경과하지 않은 주민세 사업소분의 과다 납부분 3,525천 원에 대하여 경정청구를 통해 환수하시기 바라며, (시정) ② 유사사례가 발생하지 않도록 관련 부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)